

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1324/2020

शिकायतकर्ता पवन गोयल, मारूती एजेसी के पीछे, करबला रोड बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 09.11.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 17.03.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 07.12.2020 को शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 15.12.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री पवन गोयल व्हीसी में अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर जिला बिलासपुर श्री दिलीप तिवारी उपायुक्त व्हीसी में उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से” दिनांक 01.01.2013 से 30.10.2020 कि अवधि में निर्माण से संबंधित, नगर पालिका निगम बिलासपुर को प्राप्त सभी शिकायतों एवं उन सभी शिकायतों पर कार्यवाही से संबंधित सभी दस्तावेजों का अवलोकन कराया जावे। चूंकि उक्त दस्तावेजों की संख्या अत्यधिक होने की सम्भावना है, इसलिये उक्त तमाम दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात मुझे जो भी वांछित दस्तावेज चाहिए होंगे उन्हें आवेदक द्वारा आपको सूचित/अवगत कराने पर आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना/दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां उपलब्ध करावे कराये। अवलोकन हेतु तिथि एवं समय निर्धारित कर पत्राचार करने की मांग किये है।”
5. राज्य सूचना आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिक निगम बिलासपुर जिला बिलासपुर का जवाब दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त हुआ। उनके द्वारा अपने जवाब में बताया है कि शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 01.01.2018 से 28.02.2020 तक जन सूचना अधिकारी नगरपालिका निगम बिलासपुर को प्रेषित समस्त आवेदन पत्रों एवं आवेदक के उक्त आवेदनों पर जन सूचना अधिकारी नगर पालिका निगम बिलासपुर द्वारा आवेदक को प्रेषित समस्त जवाबों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय करने दिनांक 17.03.2020 को आवेदन जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सहायक जन सूचना अधिकारी के द्वारा गणना कर पत्र क्रमांक 274 दिनांक 20.03.2020 को आवेदक को मधुर कोरियर के माध्यम से पत्र प्रेषित कर 8763 पृष्ठ हेतु 20406 रुपये निगम कोष में जमा कराने सूचित किया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आज समक्ष में बताया गया कि शिकायतकर्ता के द्वारा दस्तावेजी शुल्क जमा नहीं की गई।

- प्रमाण स्वरूप उनके द्वारा मधुर कोरियर की रसीद भी संलग्न की गई है ।
6. शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में यह लेख किया गया है कि उनके मूल आवेदन दिनांक 17.03.2020 की निर्धारित समय सीमा में कोई जानकारी प्रदाय नहीं की गई है जबकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिये गये जवाब के अनुसार मधुर कोरियर से प्रेषित पत्र क्रमांक 274 दिनांक 20.03.2020 से आवेदक को दस्तावेजी शुल्क की सूचना भेजी गई । शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत शिकायत उक्त दस्तावेजी शुल्क जमा करने बाबत किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है । परन्तु प्रकरण के परीक्षण में पाया जाता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम के प्रावधान अनुसार समय सीमा में कार्यवाही की गई है ।
 7. शिकायतकर्ता ने मूल शिकायत में यह लेख किया है कि उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 17.03.2020 में जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 03.12.2020 तक किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं की गई है जबकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार शिकायतकर्ता को मधुर कोरियर के माध्यम से दिनांक 20.03.2020 को दस्तावेजी शुल्क हेतु पत्र भेजा जाना पाया जाता है । इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/AT/A/2009/000657 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2010 का अवलोकन किया जाना उचित होगा । उक्त आदेश का पैरा 6 निम्नानुसार है –

The law requires the CPIO to provide information to the appellant within 30 days of the receipt of appellant's application. The proof of the dispatch of the information should be enough reason for the CPIO to believe that the dispatch document will reach the appellant's hadn in the normal course. He may obtain the proof of delivery by the courier or the postal service to reinforce his assumption that the information reached the addressee. This is what the respondents did in the present case. I see no reason why they could be required to do anything more.

8. केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा उनके आदेश में यह माना गया है कि जन सूचना अधिकारी को 30 दिवस के अन्दर आवेदक के मूल आवेदन पर सूचना भेजना है । भेजे गये पत्र का प्रमाण प्रस्तुत ही पर्याप्त पाया जाता है । उनके द्वारा इसे जन सूचना अधिकारी के द्वारा समय सीमा में की गई कार्यवाही को पर्याप्त माना गया है । वर्तमान प्रकरण में भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा मधुर कोरियर के माध्यम सूचना भेजा जाना पाया जाता है जिसे उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के आलोक में पर्याप्त कार्यवाही माना जाता है ।
9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/755/2021

शिकायतकर्ता देवाशीष राय, पी.व्ही. 116, पखांजूर नया बाजार वार्ड 15, अम्बेडकर वार्ड नियर सरकारी तालाब, पोस्ट पखांजूर, जिला-कांकेर

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोयलीबेड़ा, जिला कांकेर

आदेश दिनांक 03.03.2022

- 1/ शिकायतकर्ता श्री देवाशीष राय अनुपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित।
- 3/ शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.12.2020 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-
“ग्राम पंचायत नाहगीदा सहित आश्रित ग्रामों में जितने हितग्राहियों को दिनांक 01/03/2016 से 31/03/2020 तक समतलीकरण प्रदाय किया गया है। समस्त हितग्राहियों के वर्षवार अलग-अलग नाम के सूचि, स्वीकृत राशि, स्वीकृत राशि से व्यय किये गये राशि के वर्षवार अलग-अलग जानकारी तथा समस्त हितग्राहियों के समतलीकरण स्वीकृत करवाने के लिए जिस नक्सा, खसरा का हितग्राहियों के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। समस्त हितग्राहियों के नक्सा, खसरा सहित ग्राम पंचायत नाहगीदा से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का वर्षवार अलग-अलग जानकारी की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।”
- 4/ जनसूचना आवेदन पर कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर एवं जनसूचना अधिकारी (रा.) जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 05.01.2021 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर को लेख किया है कि आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी/दस्तावेज की विषय वस्तु का निकटतम संबंध आपके कार्यालय से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के धारा 6(3)(ii) के तहत मूलतः आपके कार्यालय को हस्तांतरित की जा रही है। इस संबंध में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत करावें।
- 5/ अंतरण पश्चात जानकारी प्राप्त नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम अपील दिनांक 27.02.2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.04.2021 को आदेश पारित किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन में एक ही विषय वस्तु की जानकारी दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार एक वित्तीय वर्ष को एक विषय वस्तु मान्य करते हुये आवेदन में उल्लेखित प्रथम वर्ष से संबंधित जानकारी जनपद पंचायत कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराया जावे तथा पावती जिला पंचायत

कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। आवेदक को निशुल्क प्रदाय की जाने वाली दस्तावेजों की व्यय राशि का वहन मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त राशि चालान के माध्यम से शासन के कोष मुख्य शीर्ष-0070, अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष 60-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां" में जमा कर पावती जिला पंचायत कार्यालय कार्यालय कांकेर की प्रस्तुत करेंगे। प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश का पालन नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 26.07.2021 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी।

- 5/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जिसमें यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जनसूचना आवेदन में "ग्राम पंचायत नाहगीदा सहित आश्रित ग्रामों में जितने हितग्राहियों को दिनांक 01/03/2016 से 31/03/2020 तक समतलीकरण प्रदाय किया गया है। समस्त हितग्राहियों के वर्षवार अलग-अलग नाम के सूचि, स्वीकृत राशि, स्वीकृत राशि से व्यय किये गये राशि के वर्षवार अलग-अलग जानकारी तथा समस्त हितग्राहियों के समतलीकरण स्वीकृत करवाने के लिए जिस नक्सा, खसरा का हितग्राहियों के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। समस्त हितग्राहियों के नक्सा, खसरा सहित ग्राम पंचायत नाहगीदा से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का वर्षवार अलग-अलग जानकारी की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें।" विषयांकित जानकारी चाही है। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा 4 वर्षों की वृहद जानकारी चाही गयी है। इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा H.K.SHEGALVS MINISTRY OF POWER ON 24 MARCH 2017 पारित आदेश दिनांक 11.08.2016 का न्याय दृष्टांत निम्नानुसार है :-

In the other celebrated judgement in the case of Central Board of Secondary Education & Anr.Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors. , the Apex Court held as follows:

"...The Act seeks to bring about a balance between two conflicting interests, asharmony between them is essential for preserving democracy. One is to bring abouttransparency and accountability by providing access to information under the controlof public authorities. The other is to ensure that the revelation of information, inactual practice, does not conflict with other public interests which include efficientoperation of the governments, optimum use of limited fiscal resources andpreservation of confidentiality of sensitive information. The preamble to the Actspecifically states that the object of the Act is to harmonise these two conflictinginterest.

37. The right to information is a cherished right. Information and right

to information are intended to be formidable tools in the hands of responsible citizens to fight corruption and to bring in transparency and accountability.....

Indiscriminate and impractical demands or directions under RTI Act for disclosure of all and sundry information (unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradication of corruption) would be counter-productive as it will adversely affect the efficiency of the administration and result in the executive getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information. The Act should not be allowed to be misused or abused, to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility and harmony among its citizens. Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. Thenation does not want a scenario where 75% of the staff of public authorities spends 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties...»

15. In view of the settled position of law and the facts of these appeals at hand, it is noted that the public authority has already spent inordinately large number of man hours in furnishing the information to the appellant, which in the process would have already impinged on the resources of the organization. The Commission, therefore, is constrained to warn the appellant to be more careful in future and refrain from this relentless litigation over an issue which has now attained finality by efflux of time as well as having travelled to all the legal relevant forums of the country. In the event this tirade of frivolous, vexatious and wasteful round of litigation is seen to resurface the Commission will be compelled to dismiss his applications without hearing, on the grounds of being vexatious and repetitive and with an ulterior motive.

The appeals are disposed of accordingly.

- 6/ उक्त न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में शिकायतकर्ता के जनसूचना आवेदन में वांछित जानकारी काफी वृहद एवं श्रमसाध्य होना पाया गया जिसे तैयार कर प्रदान किया जाना न केवल कठिन बल्कि दुष्कर कार्य भी है। कार्यालयीन कार्य के साथ में 4 वर्षों की वृहद जानकारी तैयार कर प्रदान किया जाना काफी कठिन कार्य है। ग्राम पंचायत में सचिव ही एक मात्र कर्मचारी होता है जिसके द्वारा ग्राम पंचायत के सभी कार्यों का संचालन, शासन की सभी महत्ती योजनाओं का क्रियान्वयन, बैठकों में सम्मिलित होना, पंचायत क्षेत्रों में होने वाले शासकीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के साथ ही शासन की फ्लेगशिप

योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करना होता है। जिससे 04 वर्षों की वृहद जानकारी तैयार कर प्रदान किया जाना अतिदुष्कर कार्य है। अगर उक्त जानकारी तैयार की जाये तो उसका अधिकतर समय उक्त जानकारी तैयार करने में ही निकल जायेगा जिससे वह अपने मूल कार्यों को नहीं कर पायेंगे। शिकायतकर्ता के द्वारा कोई व्यापक लोक हित हो ऐसा जनसूचना आवेदन में उल्लेख भी नहीं किया गया है। इसलिए शिकायत प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

7 / आदेश की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता एवं जनसूचना अधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जावे।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त